

건설산업기본법 일부개정법률안

(윤관석의원 대표발의)

의안 번호	24590
----------	-------

발의연월일 : 2020. 2. 7.

발 의 자 : 윤관석·김경협·박재호
김정우·이재정·박홍근
이학영·이찬열·박 정
송영길·고용진·오제세
의원(12인)

제안이유 및 주요내용

건설산업은 그간 높은 GDP 성장 기여와 일자리 창출로 국민 경제 성장에 크게 기여하였으나, 계층적 산업구조에서 발생하는 대금 미지급 등 불공정 문제로 산업 내부적으로 성장 동력이 감소함.

이러한 문제를 해결코자 「건설산업기본법」에서는 산업 내 약자의 권익을 보호하기 위해 수급인의 선급금 지급 의무, 전자조달시스템을 이용한 공사대금의 청구 등 다양한 제도를 도입하고 있음.

그런데 건설공사의 공사대금 지급내용 중 건설기계 대여대금에 대해서는 선급금 지급을 허용하지 않고 있고, 전자조달시스템을 통한 대금의 청구 및 지급방식을 구체적으로 정하지 않고 있어 일선 공공기관으로부터 혼란이 발생하고 있음.

이에 선급금으로 건설기계 대여대금 지급이 이루어질 수 있도록 하고, 공사대금의 청구방법 및 지급방식을 구체적으로 규정하며, 인력소

개소의 임금 대리지급을 원칙적으로 금지하고, 사(私)기성도 전자조달 대금시스템을 의무적으로 활용하는 등 현행법상의 미비점을 보완하려는 것임(안 제34조, 제38조의4 및 제99조).

건설산업기본법 일부개정법률안

건설산업기본법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제34조제4항 전단 중 “고용하는 등”을 “고용 또는 건설기계를 대여하는 등”으로 하고, 같은 조 제9항 중 “공사대금”을 “공사대금 및 선(先)지급금”으로, “아니 된다”를 “아니 되고, 건설근로자의 임금을 대리지급해서도 아니 된다”로 하며, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설하고, 같은 조에 제10항을 다음과 같이 신설한다.

다만, 건설근로자의 동의가 있는 경우에는 대리지급 할 수 있다.

⑩ 제9항에 따른 공사대금 청구방법, 지급 방식·방법·기준 및 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제38조의4를 다음과 같이 신설한다.

제38조의4(외국인근로자의 기초안전보건교육 이수 확인) ① 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는 공사의 수급인 및 하수급인이 외국인근로자를 고용하고자 할 경우 「산업안전보건법」 제31조에 따른 기초안전보건교육을 이수하였는지 확인해야 한다.

② 제1항에 따른 안전보건교육의 이수여부 확인에 대한 절차, 방법 등은 대통령령으로 정한다.

제99조에 제8호의2를 다음과 같이 신설한다.

8의2. 제38조의4제1항을 위반하여 「산업안전보건법」 제31조에 따른 기초안전보건교육 이수여부를 확인하지 아니한 수급인 및 하수급인

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제34조(하도급대금의 지급 등) ① ~ ③ (생략)	제34조(하도급대금의 지급 등) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 수급인이 발주자로부터 선 급금을 받은 때에는 하수급인 이 자재를 구입하거나 현장노 동자를 고용하는 등 하도급공 사를 시작할 수 있도록 수급인 이 받은 선급금의 내용과 비율 에 따라 선급금을 받은 날(하 도급계약을 체결하기 전에 선 급금을 지급받은 경우에는 하 도급계약을 체결한 날)부터 15 일 이내에 하수급인에게 선급 금을 지급하여야 한다. 이 경우 수급인은 하수급인이 선급금을 반환하여야 할 경우에 대비하여 하수급인에게 보증을 요구할 수 있다.	④ ----- ----- ----- -- <u>고용 또는 건설기계를 대여 하는 등</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
⑤ ~ ⑧ (생략)	⑤ ~ ⑧ (현행과 같음)
⑨ 국가, 지방자치단체 또는 대 통령령으로 정하는 공공기관이 발주하는 건설공사(소규모공사 등 국토교통부령으로 정하는	⑨ ----- ----- ----- -----

공사는 제외한다)를 도급받은
수급인과 그 하수급인은 「전
자조달의 이용 및 촉진에 관한
법률」 제9조의2제1항에 따른
시스템을 이용하여 공사대금
을 청구하여 수령하여야 하며,
수령한 공사대금 중 하수급인,
건설근로자, 건설기계대여업자,
건설공사용 부품을 제작하여
납품하는 자 등에게 지급하여야
할 대금을 사용해서는 아니 된다.

<단서 신설>

<신 설>

<신 설>

----- 공사대금
및 선(先)지급금 -----

----- 아니 되
고, 건설근로자의 임금을 대리
지급해서도 아니 된다. 다만,
건설근로자의 동의가 있는 경
우에는 대리지급 할 수 있다.

⑩ 제9항에 따른 공사대금 청
구방법, 지급 방식·방법·기준
및 절차와 그 밖에 필요한 사
항은 대통령령으로 정한다.

제38조의4(외국인근로자의 기초안
전보건교육 이수 확인) ① 국
가, 지방자치단체 또는 대통령령
으로 정하는 공공기관이 발주하
는 공사의 수급인 및 하수급인
이 외국인근로자를 고용하고자
할 경우 「산업안전보건법」

제99조(과태료) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. ~ 8. (생략) <u><신설></u> 9. ~ 15. (생략)	<u>제31조에 따른 기초안전보건교육을 이수하였는지 확인해야 한다.</u> <u>② 제1항에 따른 안전보건교육의 이수여부 확인에 대한 절차, 방법 등은 대통령령으로 정한다.</u> 제99조(과태료) ----- ----- ----- --. 1. ~ 8. (현행과 같음) <u>8의2. 제38조의4제1항을 위반하여 「산업안전보건법」 제31조에 따른 기초안전보건교육을 확인하지 아니한 수급인 및 하수급인</u> 9. ~ 15. (현행과 같음)
--	---